



PUTUSAN
Nomor 2057/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERNANDO SANTO MULIADI SIAGIAN;**
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komp. Puskopabri Desa Bandar Labuhan
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2025 sampai dengan tanggal 26 September 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2025 sampai dengan tanggal 5 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2025 sampai dengan tanggal 24 November 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2026;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2057/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 17 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Pidana Nomor 2057/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2057/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 17 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Santo Muliadi Siagian telah terbukti secara dan sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Telah Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fernando Santo Muliadi Siagian berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kacamata pecah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Perk : PDM-Eoh.2/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fernando Santo Muliadi Siagian pada hari Sabtu tanggal 06 September 2025 sekira pukul 17.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2025 bertempat di Jalan Timur Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya di Depan Parkir Indomaret atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan Penganiayaan", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Pidana Nomor 2057/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2025 sekitar pukul 17.10 wib, dimana saksi korban Khairul Arifin bersama dengan saksi Feriando Saragih sedang berada didepan Indomaret Jalan Timur Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan untuk memarkirkan sepeda motor didepan Indomaret, kemudian saksi korban Khairul Arifin masuk kedalam Indomaret untuk membeli minuman lalu keluarlah dari dalam Indomaret dan langsung menuju ke sepeda motor yang terparkir. Selanjutnya pada saat saksi korban Khairul Arifin mengambil sepeda motor lalu Terdakwa mendatangi saksi korban Khairul Arifin untuk meminta uang parkir dengan mengatakan: "Izin bang parkirnya abangku", lalu saksi korban Khairul Arifin mengatakan: "Bang saya baru beli minuman dari dalam Indomaret masa kena parkir juga", lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan: "Abang kan dari Center Point juga bang, berate abangkan ambil orderan", namun saksi korban Khairul Arifin tidak memberikan uang parkir kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memaksa dan menghalangi sepeda motor saksi korban Khairul Arifin untuk segera membayar parkir, oleh karena saksi korban tidak mau membayar parkir lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan marah dan emosinya langsung memukul wajah saksi korban Khairul Arifin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri kebagian muka sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah di bibir lalu kacamatanya pecah/rusak, kemudian Terdakwa juga memukul dengan menggunakan tangan kebagian punggung sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya kearah bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Khairul Arifin berusaha untuk melarikan diri meninggalkan terdakwa agar tidak terjadi pemukulan terhadapnya lalu saksi korban Khairul Arifin melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dengan Nomor : B/909/VIII/RS.Bhayangkara tanggal 06 September 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh terhadap dr. Gregorius R. Bestwan P. Purba selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan yang telah melakukan Pemeriksaan terhadap saksi korban Khairul Arifin sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Anamnese

Orang ini datang pada hari Sabtu tanggal Enam September dua ribu dua puluh lima, pukul delapan belas lewat lima puluh lima, korban mengalami Tindak pidana Penganiayaan dengan kondisi luka sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor 2057/Pid.B/2025/PN Mdn



Dengan kondisi : Compos Mentis

TD : 120/70mmHg

HR : 80 x/i

RR : 20 x/i

T : 36 °C

Dijumpai luka robek bibir bagian atas dengan Panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek bibir bagian atas diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khairul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 September 2025 sekira pukul 17.10 wib, bertempat di Jalan Timur Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya di Depan Parkir Indomaret;
 - Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 06 September 2025 sekira 17 10 Wib, yang mana pada saat itu saksi korban Khairul Arifin bersama saksi Roni Sahat Maruli Tua Lubis dan Feriando Saragih sedang berada di Timur (Depan parkir Indomaret) Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, kemudian saksi memarkirkan sepeda Motor milik saksi didepan indomaret tersebut kemudian saksi masuk kedalam indomaret tersebut untuk membeli minuman kemudian pada saat selesai saksi membeli Minuman, saksi keluar dari dalam indomaret kemudian saksi langsung keparkiran sepeda motor dan saat saksi mengambil sepeda motor, Terdakwa mendatangi saksi meminta uang parkir dengan

Halaman 4 dari 12 Putusan Pidana Nomor 2057/Pid.B/2025/PN Mdn



mengatakan: "Izin bang parkirnya abangku", lalu saksi mengatakan: "Bang saya baru beli minuman dari indomaret masa kena parkir juga", dan Terdakwa kembali mengatakan: "Abang kan dari center point juga bang, berarti abangkan ambil orderan", namun saksi tidak memberikan uang parkir kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memaksa dan menghalangi sepeda motor saksi untuk membayar parkir lalu Terdakwa memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga bibir saksi luka robek dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa kembali memukul punggung dan memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kemudian saksi pergi meninggalkan Terdakwa untuk membuat laporan ke Polsek Medan Timur;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek dibibir bagian atas dan mengeluarkan darah serta kacamatanya pecah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak kean membenarkannya;

2. Roni Sahat Maruli Tua Lubis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapannya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi Feriando Saragih dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 September 2025 sekira pukul 17.10 wib yang terjadi di Jalan Timur Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya di Depan Parkir Indomaret;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 06 September 2025 sekira 17 10 Wib, yang mana pada saat itu saksi Feriando Saragih bersama saksi dan saksi korban Khairul Arifin sedang berada di Jalan. Timur (Depan parkir Indomaret) Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan setelah itu saksi Feriando Saragih Melihat saksi korban Khairul Arifin memarkirkan sepeda Motor milik saksi korban Khairul Arifin didepan indomaret tersebut kemudian saksi korban Khairul Arifin masuk kedalam indomaret tersebut untuk membeli minuman kemudian pada saat selesai saksi korban Khairul Arifin membeli Minuman, saksi korban Khairul Arifin keluar dari dalam indomaret kemudian saksi korban Khairul Arifin langsung keparkiran sepeda motor dan saat saksi korban Khairul Arifin mengambil sepeda motor Terdakwa mendatangi saksi korban Khairul

Halaman 5 dari 12 Putusan Pidana Nomor 2057/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin meminta uang parkir dengan mengatakan: "Izin bang parkirnya abangku", lalu saksi korban Khairul Arifin mengatakan: "Bang saya baru beli minuman dari indomaret masa kena parkir juga", dan Terdakwa kembali mengatakan: "Abang kan dari center point juga bang, berarti abangkan ambil orderan", namun saksi korban Khairul Arifin tidak memberikan uang parkir kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memaksa dan menghalangi sepeda motor saksi korban Khairul Arifin untuk membayar parkir lalu Terdakwa memukul wajah saksi korban Khairul Arifin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga bibir saksi korban Khairul Arifin luka robek dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa kembali memukul punggung dan memukul kepala saksi korban Khairul Arifin sebanyak 1 (satu) kemudian saksi korban Khairul Arifin pergi meninggalkan Terdakwa untuk membuat laporan ke Polsek Medan Timur.

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban Khairul Arifin mengalami luka robek dibibir bagian atas dan mengeluarkan darah serta kacmata saksi korban Khairul Arifin pecah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 September 2025 sekira pukul 17.10 wib yang terjadi di Jalan Timur Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya di Depan Parkir Indomaret terhadap saksi korban Khairul Arifin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Khairul Arifin dengan Terdakwa memukul wajah saksi korban Khairul Arifin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga bibir saksi korban Khairul Arifin luka robek dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa kembali memukul punggung dan memukul kepala saksi korban Khairul Arifin sebanyak 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Khairul Arifin dikarenakan saat itu Terdakwa dalam keadaan kesal kepada saksi korban Khairul Arifin karena saksi korban Khairul Arifin tidak mau membayar uang parkir sepeda motor kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Pidana Nomor 2057/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2025 sekitar pukul 17.10 wib, saksi korban Khairul Arifin bersama dengan saksi Feriando Saragih sedang berada didepan Indomaret Jalan Timur Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, kemudian saksi korban Khairul Arifin memarkirkan sepeda motor didepan indomaret, setelah itu saksi korban Khairul Arifin masuk kedalam indomaret untuk membeli minuman pada saat saksi korban Khairul Arifin selesai membeli minuman saksi korban Khairul Arifin keluar dari dalam indomaret kemudian saksi korban Khairul Arifin langsung keparkiran sepeda motor dan saat saksi korban Khairul Arifin mengambil sepeda motor Terdakwa mendatangi saksi korban Khairul Arifin meminta uang parkir dengan mengatakan: "Izin bang parkirnya abangku", lalu saksi korban Khairul Arifin mengatakan: "Bang saya baru beli minuman dari indomaret masa kena parkir juga", dan Terdakwa kembali mengatakan: "Abang kan dari center point juga bang, berate abangkan ambil orderan", namun saksi korban Khairul Arifin tidak memberikan uang parkir kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memaksa dan menghalangi sepeda motor saksi korban Khairul Arifin untuk membayar parkir lalu Terdakwa memukul wajah saksi korban Khairul Arifin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga bibir saksi korban Khairul Arifin luka robek dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa kembali memukul punggung dan memukul kepala saksi korban Khairul Arifin sebanyak 1 (satu) kemudian saksi korban Khairul Arifin pergi meninggalkan Terdakwa untuk membuat laporan ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban Khairul Arifin mengalami luka robek dibibir bagian atas dan mengeluarkan darah serta kacamata saksi korban Khairul Arifin pecah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kacamata pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 September 2025 sekira pukul 17.10 wib yang terjadi di Jalan Timur Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya di Depan Parkir Indomaret terhadap saksi korban Khairul Arifin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Khairul Arifin dikarenakan saat itu Terdakwa dalam keadaan kesal kepada

Halaman 7 dari 12 Putusan Pidana Nomor 2057/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Khairul Arifin karena saksi korban Khairul Arifin tidak mau membayar uang parkir sepeda motor kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul wajah saksi korban Khairul Arifin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga bibir saksi korban Khairul Arifin luka robek dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa kembali memukul punggung dan memukul kepala saksi korban Khairul Arifin sebanyak 1 (satu);
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban Khairul Arifin mengalami luka robek di bibir bagian atas dan mengeluarkan darah sertaacamata saksi korban Khairul Arifin pecah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomo:B/909/VIII/2025/RS.Bhayangkara, tanggal 6 September 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yang ditandatangani oleh dr. Gregorius R. Bestwan P. Purba, telah diperiksa saksi korban Khairul Arifin, kemudian setelah diperiksa didapat Kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek di bibir bagian atas diduga akibat benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa bernama Fernando Santo Muliadi Siagian, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara PDM-Eoh.2/10/2025, tertanggal 14 Oktober 2025, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2025 sekitar pukul 17.10 wib, saksi korban Khairul Arifin bersama dengan saksi Feriando Saragih sedang berada didepan Indomaret Jalan Timur Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan kemudian saksi korban Khairul Arifin memarkirkan sepeda motor didepan indomaret, setelah itu saksi korban Khairul Arifin masuk kedalam indomaret untuk membeli minuman pada saat saksi korban Khairul Arifin selesai membeli minuman saksi korban Khairul Arifin keluar dari dalam indomaret kemudian saksi korban Khairul Arifin langsung keparkiran sepeda motor dan saat saksi korban Khairul Arifin mengambil sepeda motor Terdakwa mendatangi saksi korban Khairul Arifin meminta uang parkir dengan mengatakan: "Izin bang parkirnya abangku", lalu saksi korban Khairul Arifin mengatakan: "Bang saya baru beli minuman dari indomaret masa kena parkir juga", dan Terdakwa kembali mengatakan: "Abang kan dari center point juga bang, berate abangkan ambil orderan", namun saksi korban Khairul Arifin tidak memberikan uang parkir kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memaksa dan menghalangi sepeda motor saksi korban Khairul Arifin untuk membayar parkir lalu Terdakwa memukul wajah saksi korban Khairul Arifin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga bibir saksi korban Khairul Arifin luka robek dan mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa kembali memukul punggung dan memukul kepala saksi korban Khairul Arifin sebanyak 1 (satu) kemudian saksi korban Khairul Arifin pergi meninggalkan Terdakwa untuk membuat laporan ke Polsek Medan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomo:B/909/VIII/2025/RS.Bhayangkara, tanggal 6 September 2025 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yang ditantadangani oleh dr. Gregorius R. Bestwan P. Purba, telah diperiksa saksi korban Khairul Arifin, kemudian setelah diperiksa didapat Kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai

Halaman 9 dari 12 Putusan Pidana Nomor 2057/Pid.B/2025/PN Mdn



luka robek dibibir bagian atas diduga akibat benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti perbuatan pidana tersebut, dan oleh karena itu unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana menerapkan ancaman pidana setelah penyesuaian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 dan dengan memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan Terdakwa sebagaimana Pasal 3 KUHP Nasional ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana terhadap keduanya ketentuan Undang-Undang tersebut sama hanya dalam hal pidana denda dicantumkan masuk kategori V ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 51 menyebutkan Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat ;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna ;
- c. Menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana memulihkan keseimbangan , serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan ;



d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang bahwa Majelis akan menjatuhkan pidana sesuai dengan nilai keadilan dan kemanfaatan Terdakwa di tengah tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah kacamata pecah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban yang telah hancur akibat penganiayaan tersebut maka dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **"FERNANDO SANTO MULIADI SIAGIAN"** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kacamata pecah;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026 oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., dan M. Nazir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh AP. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.